

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2796/2533	พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางพริ้ง ภู่งำจัด	โจทก์
	นายประสิทธิ์ แก้วคต กับพวก	จำเลย
	นายบุญทอนหรือทอง แก้วคต จำเลยที่	

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางพริ้งภู่งำจัด ภริยาของผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้า
เป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289(4),83 ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองริบของกลางและเมื่อวางโทษ
ประหารชีวิตชั้นสูงสุดแล้ว คำขอให้นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากคดีอื่น จึงให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้
ยังจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา (อันดับ 134,126,131)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 146,145)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
